

CÒDIGO DE ÈTICA Y PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

**Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Sullana**



CÓDIGO DE ÉTICA

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Sullana

INDICE

TÍTULO I.....	4
DISPOSICIONES GENERALES	4
Artículo 1. Objeto	4
Artículo 2. Ámbito de aplicación	4
Artículo 3. Naturaleza.....	4
TÍTULO II.....	4
PRINCIPIOS ÉTICOS.....	4
Artículo 4. Principios rectores	4
TÍTULO III.....	5
DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS ÁRBITROS	5
Artículo 5. Deberes.....	5
Artículo 6. Prohibiciones	5
TÍTULO IV	6
CONFLICTO DE INTERÉS.....	6
Artículo 7. Deber de revelación	6
Artículo 8. Conflicto de interés.....	6
TÍTULO V	6
CONFIDENCIALIDAD	6
Artículo 9. Alcance.....	6
TÍTULO VI	7
INFRACCIONES Y SANCIONES	7
Artículo 10. Infracciones.....	7
Artículo 11. Supuestos de infracción	7
Artículo 12. Sanciones	8
Artículo 13. Criterios de graduación.....	8
Artículo 14. Composición del Órgano Sancionador	8
Artículo 15. Requisitos e impedimentos.....	8
Artículo 16. Incompatibilidad y responsabilidades.....	9
Artículo 17. Deber de abstención.....	9
TÍTULO VII	10

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO	10
Artículo 18. Competencia	10
Artículo 19. Inicio del procedimiento	10
Artículo 20. Procedimiento de Oficio	10
Artículo 21. Procedimiento de las partes	11
Artículo 22. Plazos del procedimiento sancionador	11
Artículo 23. Requisitos de la denuncia	11
Artículo 24. Evaluación de admisibilidad	11
Artículo 25. Inicio formal e imputación de cargos	11
Artículo 26. Descargos	12
Artículo 27. Etapa de investigación	12
Artículo 28. Audiencia (opcional)	12
Artículo 29. Informe final	12
Artículo 30. Resolución	13
Artículo 31. Principios del procedimiento disciplinario	13
DISPOSICIONES FINALES	13
ANEXO	14
FORMATO DE DENUNCIA	14

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

El presente Código de Ética tiene por objeto establecer los principios, deberes, prohibiciones y normas de conducta aplicables a los árbitros, secretarios arbitrales, Concejeros y demás intervinientes en los procesos arbitrales administrados por el Centro de Arbitraje de la Cámara de comercio de Sullana.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Es de cumplimiento obligatorio para:

- a) Árbitros
- b) Secretarios arbitrales
- c) Consejo Superior
- d) Partes
- e) Abogados

Artículo 3. Naturaleza

Las disposiciones del presente Código constituyen principios generales de conducta ética.

TÍTULO II

PRINCIPIOS ÉTICOS

Artículo 4. Principios rectores

Los árbitros, secretarios arbitrales y todos los intervinientes deberán actuar conforme a los siguientes principios:

a) Integridad

Actuar con honestidad, transparencia y rectitud.

b) Imparcialidad

Evitar cualquier sesgo o preferencia hacia alguna de las partes.

c) Independencia

Actuar libres de presiones o vínculos que afecten su criterio.

d) Neutralidad

Mantener objetividad en todo momento.

e) Idoneidad

Aceptar encargos solo si se cuenta con capacidad y disponibilidad.

f) Buena fe

Actuar con lealtad y honestidad procesal.

g) Equidad

Garantizar trato igualitario a las partes.

h) Transparencia

Cumplir con la normativa de información y registro.

i) Confidencialidad

Resguardar la información del proceso.

j) Celeridad y diligencia

Actuar con eficiencia y sin dilaciones injustificadas.

k) Debida conducta procesal

Respetar el debido proceso y la lealtad procesal.

TÍTULO III

DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS ÁRBITROS

Artículo 5. Deberes

1. Actuar con independencia e imparcialidad
2. Dedicar el tiempo necesario al proceso
3. Evitar conductas dilatorias
4. Respetar a las partes
5. No recibir beneficios indebidos

Artículo 6. Prohibiciones

Los árbitros no deben:

1. Comunicaciones unilaterales sobre el fondo del caso
2. Aceptación de regalos
3. Uso indebido de información confidencial
4. Asesoramiento a las partes

TÍTULO IV

CONFLICTO DE INTERÉS

Artículo 7. Deber de revelación

El árbitro debe revelar o declarar cualquier circunstancia que pueda generar dudas sobre su independencia o imparcialidad en relación con el arbitraje, antes y durante todo el proceso. Debe abstenerse de aceptar el cargo y comunicar oportunamente este hecho

- a) Si tiene algún interés, presente o futuro, vinculado a la materia controvertida o si adquiere o pudiese adquirir algún beneficio directo o indirecto de cualquier índole respecto al resultado del arbitraje.
- b) Si es o ha sido representante, abogado, asesor o ha mantenido algún vínculo contractual con alguna de las partes.
- c) Si ha sido designado por alguna de las partes en otro proceso, o si las ha asesorado o representado en cualquiera de sus modalidades.

Artículo 8. Conflicto de interés

El conflicto de interés cuando una situación o circunstancia afecta o puede afectar seriamente la independencia o imparcialidad del árbitro con relación a un proceso. En tal caso, el árbitro deberá apartarse del proceso, abstenerse o renunciar.

TÍTULO V

CONFIDENCIALIDAD

Artículo 9. Alcance

Los árbitros tienen una relación de confianza con las partes y no puede, en ningún momento, usar información confidencial adquirida durante el arbitraje para obtener ventaja personal o para otros, o para afectar los intereses de otro.

Las deliberaciones y las opiniones expresadas por los árbitros son reservadas, incluso una vez concluido el mecanismo de solución de conflictos, y no pueden ser reveladas por ninguno de los árbitros a las partes.

Toda información del arbitraje es confidencial.

- a) Actuaciones
- b) Documentos
- c) Deliberaciones

TÍTULO VI

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 10. Infracciones

Las infracciones son acciones u omisiones contra los principios, deberes y obligaciones establecidos en el Código y el incumplimiento del Código constituye infracción.

Se clasifican en:

- a. Leves
- b. Graves
- c. Muy graves

Artículo 11. Supuestos de infracción

Constituyen supuestos de infracción a las disposiciones del presente Código, sin perjuicio de otros que puedan derivarse de su interpretación, los siguientes:

a) Infracciones leves:

1. Incumplir deberes formales sin afectar de manera significativa el desarrollo del proceso arbitral.
2. Incurrir en retrasos no reiterados en la tramitación de actuaciones.
3. Falta de diligencia en comunicaciones o actuaciones de menor relevancia.

b) Infracciones graves:

1. Incumplir el deber de revelación respecto de circunstancias que puedan generar dudas sobre la imparcialidad o independencia.
2. Mantener comunicaciones unilaterales con alguna de las partes sobre aspectos del proceso.
3. Incurrir en conductas dilatorias que afecten el normal desarrollo del arbitraje.
4. Vulnerar el deber de confidencialidad sin generar grave perjuicio.
5. Actuar con negligencia en el ejercicio de sus funciones.

c) Infracciones muy graves:

1. Actuar con falta de independencia o imparcialidad comprobada.
2. Omitir deliberadamente información relevante en el deber de revelación.
3. Solicitar o recibir beneficios, dádivas o cualquier ventaja indebida.
4. Utilizar información confidencial en beneficio propio o de terceros.
5. Emitir decisiones con dolo, fraude o corrupción.
6. Asesorar o patrocinar a alguna de las partes en relación con el mismo proceso.
7. Reincidir en la comisión de infracciones graves.

Artículo 12. Sanciones

Los árbitros en el marco de un proceso institucional, que vulneren las reglas generales de conducta o deber de revelación o principios establecidos o incurran en uno o más de los supuestos de infracción, serán sancionados conforme al presente Código.

- a) Amonestación se imponen en caso de infracciones leves del Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones Públicas del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE)
- b) Suspensión temporal de su derecho para ejercer y ser elegido árbitro o adjudicador, de uno (01) hasta cinco (05) años en arbitrajes.
- c) Exclusión del registro de árbitros.
- d) Separación definitiva de los Registros del Centro de Arbitraje de la cámara de comercio, producción y turismo de la provincia de Sullana.

Artículo 13. Criterios de graduación

Para la graduación de sanciones, se tendrá en consideración la naturaleza de la infracción. Durante el proceso de determinación de la infracción, se tomará en cuenta la conducta del infractor, así como el reconocimiento de la comisión de la infracción antes de que la misma sea determinada. Se considerará:

- a) Gravedad de la conducta
- b) Daño causado
- c) Reiteración
- d) Intencionalidad

Artículo 14. Composición del Órgano Sancionador

El órgano sancionador está conformado por los miembros integrantes del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Sullana.

Artículo 15. Requisitos e impedimentos

Los miembros del Consejo Superior, conforme a lo indicado en el Reglamento Interno. Además de los requisitos establecidos en el Reglamento Interno y los Estatutos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Sullana, los miembros del órgano sancionador deberán cumplir los siguientes requisitos:

- a) No contar con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso o encontrarse inhabilitado judicialmente para el ejercicio profesional.
- b) Los consejeros deben tener una experiencia no menor a diez (10) años en el ejercicio profesional.

- c) Se encuentran impedidos para ser miembros del órgano sancionador quienes están impedidos para ejercer la función de árbitro conforme a la normativa de contratación pública.

Artículo 16: Incompatibilidad y responsabilidades

1. Los miembros del Consejo, mientras ejerzan dicho cargo, no pueden intervenir como árbitros en arbitrajes en materia de contrataciones con el Estado. No cabe dispensa de las partes.
2. Los miembros del Consejo se encuentran obligados al cumplimiento de las disposiciones señaladas en el Código de Ética y demás disposiciones éticas que resulten aplicables.

Artículo 17. Deber de abstención

Cada miembro del Consejo Superior debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los siguientes casos:

- a) Si es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con cualquiera de los árbitros denunciados por infracción al Código de Ética o la parte denunciante, o con sus representantes.
- b) Si antes de su designación hubiere tenido algún tipo de intervención, sea como asesor, perito o testigo en el caso propuesto a su conocimiento o si previamente ha manifestado su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto.
- c) Si personalmente, o bien su cónyuge o conviviente o el/la progenitor/a de su hijo/a o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que se trate o en otra semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquél.
- d) Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los árbitros denunciados por infracción al Código de Ética o con la parte denunciante, que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento.
- e) Cuando un miembro del Consejo esté afectado por alguna causal de abstención respecto de un caso en trámite, debe manifestarlo por escrito a la Secretaría General del Centro de Arbitraje de la cámara de comercio de Sullana, desde que tenga

conocimiento de tal situación. El pedido se atenderá en un máximo de cinco (5) días hábiles y se reemplazará al miembro conflictuado de ser el caso.

TÍTULO VII

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Artículo 18. Competencia

El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Sullana es competente para conocer, tramitar y resolver los procedimientos disciplinarios derivados del incumplimiento del presente Código de Ética.

La potestad disciplinaria será ejercida a través del órgano que designe el Centro de Arbitraje de la cámara de comercio de Sullana.

Artículo 19. Inicio del procedimiento

Toda persona natural o jurídica podrá presentar su denuncia ante el Consejo Superior por la presunta comisión de alguno de los supuestos de infracción ética previstos en el Código de Ética.

Artículo 20. Procedimiento de Oficio

1. El Consejo Superior puede disponer el inicio de la investigación de oficio por la presunta comisión de infracciones al Código de Ética, de las que hubiere tomado conocimiento por cualquier medio. Para ello, requiere información a las personas o entidades vinculadas a la investigación, así como realiza las actuaciones que permitan obtener información relevante sobre los hechos.
2. Finalizadas las investigaciones el Consejo Superior evalúa con el sustento correspondiente si existe o no mérito para el inicio del procedimiento sancionador.
3. El Consejo Superior notifica el acto mediante el cual se dispone el inicio del procedimiento sancionador al/los denunciado/denunciados y le otorga un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que consideren pertinentes y ofrezcan los medios probatorios que sustenten sus afirmaciones.
4. Con o sin respuesta del o de los denunciados, el Consejo Superior evalúa y resuelve sobre la comisión de la infracción y la aplicación de las sanciones respectivas, de ser el caso.

Artículo 21. Procedimiento de las partes

La denuncia puede ser presentada por cualquier interesado, ya sea a pedido de la/las parte/partes afectadas, por la presunta comisión de infracciones al código de ética.

Artículo 22. Plazos del procedimiento sancionador

El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Sullana, regulará los plazos del procedimiento de denuncia y sanción, los que deben ser transparentes a las partes y árbitros, resguardando el derecho al debido proceso y a la razonabilidad del plazo.

Artículo 23. Requisitos de la denuncia

1. La denuncia deberá cumplir con los siguientes:
 - a) Identificación del denunciante
 - b) Identificación del denunciado
 - c) Descripción clara de los hechos
 - d) Medios probatorios o indicios
 - e) Firma o medio de validación
2. En caso de omisiones subsanables, se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para subsanar, contados a partir de la notificación del requerimiento de subsanación.
3. Subsanaadas las observaciones, el Consejo Superior admite a trámite la denuncia mediante acto en el que se indicarán las supuestas infracciones denunciadas. No obstante, la omisión en la subsanación de requisitos, el Consejo de forma excepcional puede realizar la investigación de oficio, siempre que, de la denuncia, se desprendan actos irregulares o flagrantes que afecten el interés público.

Artículo 24. Evaluación de admisibilidad

Recibida la denuncia, el órgano competente evaluará su admisibilidad dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, pudiendo:

- a) Declararla inadmisibile (si no cumple requisitos formales)
- b) Declararla improcedente (si no constituye infracción ética)
- c) Declararla admisible (si corresponde iniciar procedimiento)

Artículo 25. Inicio formal e imputación de cargos

Admitida la denuncia, se emite resolución de inicio del procedimiento disciplinario, la cual deberá contener:

- a) Identificación del denunciado

- b) Descripción de los hechos imputados
- c) Normas presuntamente vulneradas
- d) Posibles sanciones aplicables

Se notificará al denunciado para que ejerza su derecho de defensa.

Artículo 26. Descargos

El denunciado cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar sus descargos, adjuntando los medios probatorios que estime pertinentes.

El plazo podrá ser ampliado por causa justificada.

Artículo 27. Etapa de investigación

El órgano competente podrá:

- a) Solicitar información adicional
- b) Requerir documentos
- c) Disponer actuaciones necesarias para esclarecer los hechos

Esta etapa tendrá una duración máxima de quince (15) días hábiles, prorrogables por causa justificada.

Artículo 28. Audiencia (opcional)

El Consejo Superior podrá convocar a audiencia cuando lo considere necesario, a fin de:

- a) Escuchar a las partes
- b) Actuar medios probatorios
- c) Aclarar hechos controvertidos
- d) La inasistencia injustificada no suspende el procedimiento.

Artículo 29. Informe final

Concluida la investigación, se elaborará un informe que contenga:

- a) Análisis de los hechos
- b) Valoración de los medios probatorios
- c) Determinación de responsabilidad o no
- d) Recomendación de sanción, de ser el caso

Artículo 30. Resolución

El Consejo Superior competente emitirá resolución debidamente motivada dentro de un plazo de diez (10) días hábiles.

Artículo 31. Principios del procedimiento disciplinario

El procedimiento se rige por:

- a) Debido proceso
- b) Derecho de defensa
- c) Presunción de inocencia
- d) Imparcialidad
- e) Celeridad
- f) Motivación de las decisiones

DISPOSICIONES FINALES

Primera: El Centro de Arbitraje de la cámara de comercio, producción y turismo de la provincia de Sullana, interpreta el presente Código como inimpugnables y definitivas.

Segunda: Entra en vigencia al día siguiente de su aprobación por el consejo directivo del Centro de Arbitraje de la cámara de comercio, producción y turismo de la provincia de Sullana

Tercera. Se aplica normativa de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas aprobado por el OECE.

ANEXO

FORMATO DE DENUNCIA

DENUNCIA POR LA COMISIÓN DE UNA INFRACCIÓN PREVISTA EN EL CÓDIGO DE ÉTICA.

SEÑORES CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO,
PRODUCCIÓN Y TURISMO DE LA PROVINCIA DE SULLANA.

I. DATOS DEL DENUNCIANTE

- 1) Nombre completo / Razón social:
- 2) Documento de identidad (DNI/RUC):
- 3) Domicilio:
- 4) Teléfono:
- 5) Correo electrónico:

II. DATOS DEL DENUNCIADO

- 1) Nombre completo:
- 2) Cargo o condición (árbitro, secretario, etc.):
- 3) Proceso arbitral relacionado:

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

(Describir de manera clara, precisa y cronológica los hechos que motivan la denuncia)

.....

.....

.....

.....

IV. FUNDAMENTOS DE LA DENUNCIA

(Indicar las normas éticas presuntamente vulneradas, si se conocen)

.....

.....

.....

V. PETITORIO

(Indicar lo que solicitas al Centro de Arbitraje de la cámara de comercio, producción y turismo de la provincia de Sullana)

.....
.....
.....

VI. MEDIOS PROBATORIOS

(Adjuntar o indicar los documentos, pruebas o indicios que sustenten la denuncia)

- 1).....
- 2).....
- 3).....

VII. ANEXOS

(Indicar los documentos que se adjuntan)

- 1A.....
- 1B.....
- 1C.....

VIII. DECLARACIÓN JURADA

Declaro bajo juramento que la información proporcionada en la presente denuncia es veraz, asumiendo responsabilidad en caso de falsedad.

Fecha: ____ / ____ / ____

(Firma del denunciante)